

1001280-21.2022.8.26.0615

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Cartão de Crédito

Magistrado: Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini

Comarca: Tanabi

Foro: Foro de Tanabi

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... pudessem justificar tal negativa, seja furto/roubo/extravio do cartão/mudança de endereço. Nada foi apontado como base para a indevida negativação.

Por outro lado, a autora não demonstrou a realização do pagamento da fatura vencida em 20/07/2021, uma vez que provada a existência da dívida, o que legitima a cobrança/negativação de seu nome.

Ante o exposto, julgo improcedente a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tanabi

Foro de Tanabi

2ª Vara

Rua Capitão Bonfim, 273, . - centro

CEP: 15170-000 - Tanabi - SP

Telefone: (17) 2221-5163 - E-mail: tanabi2@tjsp.jus.br

1001280-21.2022.8.26.0615 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1001280-21.2022.8.26.0615

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito

Requerente:

Beatriz Capdevila Barbosa da Silva

Requerido:

Cred - System Administradora de Cartões de Crédito LTDA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini

Vistos.

Beatriz Capdevila Barbosa da Silva ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c.c reparatória por danos morais em face de Cred System Administradora de Cartões de Crédito Ltda., alegando que tomou conhecimento de que seu nome estava com restrição no órgão de maus pagadores pela ré, contudo, não possui débito algum com esta, sendo que contratou um cartão com a ré para obter descontos de cliente, contudo, nunca recebeu o referido cartão, motivo pelo qual desconhece o débito negativado junto ao órgão de maus pagadores. Requereu seja declarado inexistente o débito no valor de R\$ 709,51 (setecentos e nove reais e cinquenta e um centavos), datado de 10/07/2021, referente ao contrato nº 150411298, bem como, a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais na quantia de R\$ 10.000,00.

A ré contestou, aduzindo litigância de má fé; que a autora era titular dos cartões Lojas Longo e Mais! e Lojas Twing, administrado pela empresa ré; que a autora

possui histórico de liquidação de compras anteriores; que está inadimplente, pois deixou de pagar as faturas a partir do vencimento 20/07/2021; que é legítima a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; inocorrência dos danos morais; e insurge-se contra o valor pleiteado a título de indenização por danos morais.

Réplica a fls. 147/151.

Instadas as partes a especificarem outras provas, disseram não as ter (cf. fls.155/159 e 160).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Despicienda a produção de outras provas para o deslinde dos pontos controvertidos, de rigor o julgamento no estado em que o processo se encontra, "ex vi" do disposto no art. 355, I, Código de Processo Civil. Nesse diapasão, ao Juiz, destinatário da prova, cabe deferir somente as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do Código de Processo Civil).

A pretensão é improcedente, vejamos:

A autora admite que contratou um cartão de crédito com a empresa ré, contudo, alega que nunca recebeu o cartão, portanto, desconhece o débito pelo qual seu nome foi inscrito em órgão de proteção ao crédito.

No entanto, os elementos trazidos pela parte ré conferem verossimilhança à versão de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito inscrito, eis que é possível verificar que houve a utilização do cartão de crédito e realização de pagamentos de faturas anteriores ao do mês negativado (20/07/2021), conforme infere-se das faturas de fls.132/133 e 134/135.

Ora, não é crível que eventual fraudador tenha realizado pagamento em nome da autora ou que a autora tenha feito pagamento sem saber do que se tratava.

Observo, ainda, que o cartão relativo a Lojas Longo foi contratado em junho de 2019 (fls.128) e o relativo à Loja Twig em novembro de 2020 (fls.129/130), de forma que não é plausível que a autora tenha contratado dois cartões em datas diversas, recebido nenhum, e tenha sido cobrada, indevidamente, por uma dívida supostamente inexistente relativa à fatura vencida após dois anos da contratação.

Desta feita, a autora não se desincumbiu de provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Com efeito, a versão da autora se resumiu a negar a existência da dívida e, em réplica, impugnar, de forma genérica, os documentos apresentados pela ré, sob o argumento de que as faturas são documentos emitidos de forma unilateral, mas não trouxe quaisquer elementos que pudessem justificar tal negativa, seja furto/roubo/extravio do cartão/mudança de endereço. Nada foi apontado como base para a indevida negativação.

Por outro lado, a autora não demonstrou a realização do pagamento da fatura vencida em 20/07/2021, uma vez que provada a existência da dívida, o que legitima a cobrança/negativação de seu nome.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão.

Condene a(s) parte(s) demandante(s) ao pagamento das custas e despesas processuais

e de honorários advocatícios cujo montante total fixo em dez por cento do valor atualizado da causa, com a observação de que é(são) beneficiária(s) da gratuidade judicial.

Por fim, não há falar em litigância de má-fé, uma vez que a conduta da autora não configurou abuso do direito de ação e não houve demonstração cabal da ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tanabi, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA